Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИМЕНЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ В АО«ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

П 00-23.08-2024

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящее Положение регламентирует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок применения дисциплинарного воздействия на нарушителей трудовой дисциплины в АО «Институт Теплоэлектропроект»

РАЗРАБОТЧИКИ:

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму	А.С. Лоскутов
Директор по персоналу и СМК	Н.А. Ремнев
Директор по правовому обеспечению	А.А. Легин
Начальник отдела кадров	К.К. Киселев
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «25» марта 2024 г. № 26

ВЗАМЕН П 00-23.08-2019, утвержденного приказом от 01.02.2019 № 9.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 4
4. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСТУПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ…...6
5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ……6
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ……8
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА ДИСЦИПДИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК ПОДЧИНЕННОГО РАБОТНИКА……..……..10
8 ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ВЫЯВЛЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)……..……10
9. ПРИЛОЖЕНИЯ ……...……10

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положение о применении дисциплинарных взысканий (далее — Положение) распространяются на работников АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество), с которыми заключен трудовой договор и обязательны для их безусловного исполнения.

Положение имеет целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, достижению высокого качества работ, повышению производительности труда и воспитанию у работников ответственности за соблюдение режима работы в Обществе.

Положение, а также все возможные изменения к нему, вводится в действие приказом работодателя.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки, приведенные в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) и иных федеральных законах.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем Положении применены термины по ТК РФ с соответствующими определениями:

Работодатель	— Акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект» (АО «Институт Теплоэлектропроект»).
Генеральный директор	— единоличный исполнительный орган АО Институт Теплоэлектропроект».
Работники	— физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем.
Должностные лица	— уполномоченные генеральным директором представители работодателя, выполняющие функции управления в Обществе, в частности в сфере трудовых отношений, наделенные соответствующими правами и обязанностями.
Дисциплинарный проступок	— неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.д.).
Дисциплинарная ответственность	— вид юридической ответственности (наряду с административной, гражданско-правовой и уголовной), одна из правовых форм воздействия на работников, совершивших дисциплинарный проступок, и заключается в наложении дисциплинарных взысканий работодателем.
Руководитель	— любой прямой руководитель. Прямые руководители — это руководители, которым работники подчинены в соответствии с организационной структурой, штатным расписанием и должностной инструкцией.
Непосредственный руководитель	— прямой руководитель ближайший к подчиненному работнику в соответствии с организационной структурой, штатным расписанием и должностной инструкцией.
Правила внутреннего трудового распорядка	— локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время

	отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Трудовой договор	— соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила и иные локальные нормативные акты Общества.
Должностная инструкция	— документ системы менеджмента качества, регламентирующий трудовую деятельность работника, устанавливающий требования к компетентности, обязанности, права и ответственность должностного лица.
Дисциплина труда	— обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, локальными нормативными актами Общества, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка
Трудовой кодекс РФ (ТК РФ)	— свод законов, регулирующих трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения между работником и работодателем.
Рабочее время	— время, в течение которого работник в соответствии с Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
День отдыха (отгул)	— отдых, предоставляемый работнику в качестве компенсации за работу в выходной или нерабочий праздничный день.
Контрольно-пропускной пункт (КПП)	— специально оборудованное место, через которое в установленном порядке по соответствующим документам осуществляется пропуск людей и транспорта, а также проверка законности вноса (выноса) или ввоза (вывоза) материальных средств на территорию (с территории) Общества.
Отдел кадров	— специализированное подразделение в структуре Общества (с занятыми в них должностными лицами — руководителями, специалистами), осуществляющее управление персоналом.
Структурное подразделение	— составная часть Общества, предусмотренная организационной структурой, вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них задач. Полные и сокращенные наименования структурных подразделений Общества изложены в приказе «О наименовании полных и сокращённых наименований подразделений Общества»
Блок безопасности	— специализированное подразделение в структуре Общества или должностное лицо (штатная единица) обеспечивающее безопасность

	Общества, производства и готовой проектной продукции, защиту коммерческой, промышленной, финансовой, деловой и другой информации, организацию и контроль за соблюдением пропускного режима.
ЗГД по безопасности и режиму	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
КПП	Контрольно - пропускной пункт
СКУД	Система контроля управления доступом

Во всем остальном, не оговоренном настоящим Положением, работодатель и работники руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и применимыми правовыми и локальными нормативными актами.

4. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСТУПЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. Дисциплинарные взыскания могут применяться при нарушении трудовой дисциплины, т.е. неисполнении или ненадлежащем исполнении работником трудовых обязанностей.

Неисполнение трудовых обязанностей — это несовершение определенных действий, которые работник должен осуществить для выполнения задач, поставленных перед ним, то есть фактически бездействие. Однако это может быть и активное действие, на совершение которого установлен запрет.

Критерием **ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей** является исполнение обязанностей не в полном объеме и за пределами сроков (до или после), отведенных для этого, вследствие чего результат действий не соответствует первоначальной цели исполнения.

4.2. К неисполнению или ненадлежащему исполнению работником трудовых обязанностей без уважительных причин относится, в частности, нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов (распоряжений), технических правил и любых других локальных нормативных актов Общества.

4.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ):
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

5.1. **неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей**, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 статьи 81 ТК РФ).

Неоднократность означает, что работником уже было совершено хотя бы одно дисциплинарное правонарушение, за которое к нему было применено дисциплинарное взыскание, и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято. Неоднократное нарушение работником без уважительных причин трудовых обязанностей должно быть зафиксировано работодателем документально. Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнение (пункт 5 статьи 81 ТК РФ), допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания.

5.2. **однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей**

Однократное совершение работником любого из обозначенных видов грубого нарушения трудовых обязанностей достаточно, для того чтобы он был уволен в соответствии с пунктом 6 статьи 81 ТК РФ:

а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.

Если трудовой договор с работником расторгается за прогул, увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено:

- за невыход на работу без уважительных причин, то есть отсутствие на работе в течение всего рабочего дня независимо от продолжительности рабочего дня;
- за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места;
- за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ);
- за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора (статьи 79, часть первая 80, 280, часть первая 292, часть первая 296 ТК РФ);
- за самовольное использование дней отдыха (отгулов), а также за самовольный уход в отпуск.

В случаи невыхода работника на работу, руководитель обязан выяснить причину отсутствия на рабочем месте. При невозможности самостоятельного выяснения причин отсутствия на рабочем месте работника, руководитель должен оповестить об этом отдел кадров.

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) **в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения**.

Факт алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения работника в обязательном порядке должен быть освидетельствован и зафиксирован медицинским работником. Направление на медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ и состояния опьянения оформляет непосредственный руководитель за подписью должностного лица по форме приложения № 9 к настоящему положению.

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника.

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

д) нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создающие реальную угрозу наступления таких последствий.

е) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для **утраты доверия** к нему со стороны работодателя.

При наличии оснований применения дисциплинарного взыскания необходимо руководствоваться «Инструкцией применения дисциплинарного взыскания» по форме приложения № 1 к настоящему положению.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

Основная цель порядка применения дисциплинарных взысканий - учесть все обстоятельства совершения дисциплинарного проступка и вынести обоснованное решение по вопросу дисциплинарной ответственности работника.

6.1. Выявление факта дисциплинарного проступка.

Выявление факта дисциплинарного проступка документально фиксируется в **акте** (об опоздании, уходе с работы ранее установленного времени, появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, наркотического или иного токсического опьянения, невыполнении работником порученной работы и так далее), **служебной записке** по форме приложения № 4 к настоящему положению непосредственного руководителя работника (должностного лица, выявившего дисциплинарный проступок).

До применения дисциплинарного взыскания руководитель должен уведомить подчиненного работника по форме приложения № 5 о предоставлении им письменного объяснения по форме приложения№ 6 к настоящему положению.

Затребовав указанное объяснение, руководитель должен установить в действиях работника вину, правильно оценить ее степень, противоправность поведения и другие обстоятельства, существенные для правильного и обоснованного привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

В случае если по истечении **двух рабочих дней** указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется **акт** по форме приложения № 7 к настоящему положению, фиксирующий данный факт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

6.2. Анализ ситуации и принятие решения о вынесении работнику дисциплинарного взыскания.

На этой стадии исследуются все обстоятельства проступка, и в отношении нарушителя определяется мера взыскания.

В отдельных случаях, когда нарушение работником трудовой дисциплины неочевидно, в целях выяснения обстоятельств и получения достоверных данных распоряжением генерального директора назначается и проводится проверка.

В ходе проверки осуществляются сбор и документальное оформление сведений, относящихся к проступку, в том числе устанавливаются:

- цели и мотивы совершения проступка;
- наличие вины в действиях либо бездействии конкретных работников и степень вины каждого в случае совершения проступка несколькими работниками;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного работника;
- личные и деловые качества работника, его предшествующее поведение;
- причины и условия, которые способствовали совершению проступка;
- характер и размер ущерба, причиненного работником, совершившим проступок.

В распоряжении о проведении проверки определяются сроки проверки, должностное лицо (или должностные лица), которому поручено ее проведение, срок представления материалов проверки и заключения по ее результатам.

После завершения проверки составляется заключение, которое представляется ответственным за проверку должностным лицом на рассмотрение генеральному директору. Заключение является основанием для вынесения решения о применении к работнику дисциплинарного взыскания.

Работник должен быть ознакомлен с заключением о проведении проверки под роспись.

В случае отказа от ознакомления с заключением или от подписи составляется акт.

Работники на период проведения проверки, если их деятельность может негативно отразится на производственном процессе, могут быть временно, на основании приказа по Обществу, отстранены от исполнения должностных обязанностей.

На основании обязательных и дополнительных материалов по дисциплинарному проступку генеральный директор выносит решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и мере дисциплинарного взыскания.

Материалы по дисциплинарному проступку включают:

- служебную записку руководителя;
- соответствующие акты (об опоздании, уходе с работы ранее установленного времени, появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, невыполнении работником порученной работы и так далее);
- письменное объяснение работника**.**

Дополнительные материалы по дисциплинарному проступку включают:

- материалы проверки;
- иные материалы, раскрывающие все обстоятельства проступка.

При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

В особых случаях, в том числе, когда нарушение работником трудовой дисциплины связано с финансово-хозяйственной деятельностью Общества (имеются признаки нецелевого расходования материальных ресурсов и их неэффективного использования), распоряжением генерального директора назначается проверка, которая проводится под руководством ЗГД по безопасности и режиму. По окончании проверки составляется акт по форме приложения № 10. В акте отражаются выявленные в ходе проверки недостатки, нарушения и злоупотребления, допущенные работником, указываются лица, как виновные, так и допустившие негативные для Общества действия и последствия.

На основании представленного заместителем генерального директора по безопасности и режиму акта, генеральный директор принимает решение о применении дисциплинарного взыскания.

6.3. Применение дисциплинарного взыскания.

Работодатель должен соблюдать установленный законом срок применения дисциплинарного взыскания – дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (статья 193 ТК РФ).

При применении дисциплинарного взыскания необходимо учитывать следующее:

1) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания исчисляется со дня обнаружения проступка;

2) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе подчинен работник, стало известно о совершении проступка;

3) в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не засчитывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа работников (при наличии);

4) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует относить все отпуска, предоставляемые работодателем, в том числе ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения заработной платы.

5) не прерывает течение месячного срока; отсутствие работника на работе по иным основаниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности,

При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, и лишь по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

О применении любого дисциплинарного взыскания издается соответствующий приказ, генерального директора, или иного уполномоченного должностного лица, в установленном порядке.

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА ДИСЦИПДИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК ПОДЧИНЕННОГО РАБОТНИКА

Если по результатам проведения проверки выявлено, что дисциплинарный проступок подчиненного работника повлек:

- тяжелые последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создал реальную угрозу наступлений таких последствий;
- ущерб имуществу Общества, неправомерное его использование или иной ущерб;
- негативное влияние на внешний и внутренний имидж Общества, значительную потерю партнеров по бизнесу;
- нарушение производственной деятельности другого подразделения Общества или всего Общества в целом генеральный директор вправе применить к непосредственному руководителю, другим прямым руководителям подчиненного работника дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

8. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ВЫЯВЛЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)

Все КПП Общества для реализации контрольно-пропускного режима, оборудованы СКУД. Руководители структурных подразделений через СКУД, иными методами деятельности осуществляют постоянный контроль времени прибытия и убытии подчиненных работников. Вся информация о выявленных нарушениях правил внутреннего трудового распорядка поступает в отдел кадров от руководителей структурных подразделений, отдела безопасности и режима и ЗГД по безопасности и режиму.

При отсутствии обоснованных причин нарушения правил внутреннего трудового распорядка непосредственный руководитель, иные прямые руководители вправе инициировать применение дисциплинарного взыскания к нарушителю.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Инструкция применения дисциплинарного взыскания

1. Работником совершено нарушение (неисполнение) трудовой обязанности, установленной должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и другими локальными нормативными актами.

2. Выявление факта дисциплинарного проступка документально фиксируется непосредственным руководителем в акте (об опоздании, уходе с работы ранее установленного времени, появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, невыполнении работником порученной работы и др. (приложения № 2,3).

3. По факту нарушения непосредственный руководитель работника (должностное лицо, выявившее дисциплинарный проступок) составляет служебную записку (приложение № 4). В записке делаются ссылки на нарушенные пункты должностной инструкции, трудового договора или иного документа. В служебной записке можно сделать ссылки на документы, подтверждающие нарушение (*акт ревизии, о наложении на организацию штрафа за нарушение, допущенное работником, и др.*). В служебной записке в обязательном порядке указывается **дата события**.

4. У работника-нарушителя непосредственный руководитель запрашивает письменное объяснение (приложение № 5) по факту, чтобы выяснить его причины. Если из письменного объяснения (приложение № 6) следует, что у работника уважительной причины нет (отсутствуют оправдательные документы и иные доказательства), тогда письменное объяснение работника становится основанием для издания приказа о применении дисциплинарного взыскания.

Если по истечении **2-х рабочих дней** указанное письменное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (акт об отказе предоставить объяснение) (приложение № 7). Акт заверяется тремя работниками Общества.

5. В течение *5 рабочих дней* после обнаружения проступка все материалы по дисциплинарному проступку направляются непосредственным руководителем генеральному директору для принятия решения о мере дисциплинарного воздействия.

В случае необходимости проведения дополнительных проверок, предоставленных работником сведений, распоряжением генерального директора назначается и проводится проверка.

В течение указанного в распоряжении срока (как правило, не более 5 *рабочих дней)* назначенные должностные лица проводят проверку и сообщают о результатах генеральному директору.

Материалы по дисциплинарному проступку с решением генерального директора направляются в отдел персонала для подготовки проекта приказа о применении дисциплинарного взыскания.

6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания должен быть мотивированным, обоснованным, со ссылками на положения нормативных документов, которые нарушены, а

также на документы, которые это подтверждают (*например, служебные записки, уведомления ФНС о просрочке сдачи декларации*) и иные материалы по дисциплинарному проступку.

8. Проект приказа визируется руководителем подразделения, директором по правовому обеспечению, директором по персоналу и системе менеджмента качества, заместителем генерального директора по безопасности и режиму и направляется на подпись генеральному директору.

10. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение **3-х рабочих дней** со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (акт об отказе ознакомиться с приказом – приложение № 8). Акт подписывается тремя работниками Общества, присутствовавшими при отказе работника ознакомиться с приказом.

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Приложение № 2

АКТ

Место составления (с указанием города, места расположения офиса, № помещения)

Время составления акта (часов, минут) «__» _____ 20__ г

О прогуле, то есть отсутствии на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня «___» _____ 20__ г.

(об опоздании на работу в начале рабочего дня или после обеденного перерыва; о досрочном уходе с работы или на обеденный перерыв; об отсутствии работника на рабочем месте, о прогуле)

Мы, _____ _____

_____ _____

_____ _____

(должности (профессии)); (фамилии, инициалы работников)

составили акт о том, что: **Ведущий специалист ТМО**

(должность (профессия) работника, наименование структурного подразделения)

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество работника)

отсутствовал на рабочем месте с **08** час. **30** мин. по **17** час. **30** мин.

в период с 00.00.20__ по 00.00.20__

Работнику **Иванову И.И.** предложено дать объяснение в письменной форме.

(фамилия, инициалы)

Воронова	**Л.П. Воронова**
(подпись)	(расшифровка подписи)
Синицына	**О.И. Синицына**
(подпись)	(расшифровка подписи)
Светлова	**Е.Н. Светлова**
(подпись)	(расшифровка подписи)

С актом ознакомлен (а): _____ _____

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Работник с актом ознакомился, от подписи отказался

~~**От ознакомления с актом работник отказался**~~

(ненужное зачеркнуть)

Воронова	**Л.П. Воронова**
(подпись)	(расшифровка подписи)
Синицына	**О.И. Синицына**
(подпись)	(расшифровка подписи)
Светлова	**Е.Н. Светлова**
(подпись)	(расшифровка подписи)

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Приложение № 3

АКТ
о появлении работника в состоянии
(алкогольного, наркотического или иного токсического) опьянения на рабочем месте

Место составления (с указанием города, места расположения офиса, № помещения)
Время составления акта (часов, минут)

«__» _____ 20___ г.

Мною,

_____,
(должность и Ф.И.О. работника, составляющего акт)

в присутствии

_____
(должность и Ф.И.О. работника, подписавшего акт)

_____
(должность и Ф.И.О. работника, подписавшего акт)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

_____
(Ф.И.О, должность работника, у которого имеются признаки (алкогольного, наркотического или иного токсического) опьянения

_____
_____
_____,

Имеются следующие признаки (нарушение координации движения, резкий алкогольный запах из полости рта, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук и нарушение речи, суженные или сильно расширенные зрачки, которые не реагируют на свет и т.д.) алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения:

_____
_____
_____
_____
(кратко излагаются признаки, свидетельствующие о состоянии опьянения)

От прохождения медицинского освидетельствования отказался
(С прохождением медицинского освидетельствования согласился)

Причины нахождения в состоянии алкогольного опьянения объяснил следующими обстоятельствами (не объяснил).
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Наименование должности адресата
в дательном падеже (кому?)
И.О. Фамилия (кому?)

Дата, Исх. внутр. №

[О чем данный документ,
краткое содержание документа
расстояние сверху не менее 5 см]

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемый (ая) Имя Отчество,

Указание фактов или событий, послуживших поводом к написанию служебной (докладной) записки, сопровождаемые ссылками на даты, документы. Далее указываются выводы и предложения о конкретных действиях.

При наличии Приложений, перечисляются названия документов и указывается количество листов в Приложении.

Должность Автора *Подпись* **И.О. Фамилия**

Контактный телефон

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Приложение № 5

Уведомление
о необходимости дать письменное объяснение

_____
(Ф.И.О, должность работника, совершившего дисциплинарный проступок)

Прошу Вас в срок до «_» _____20__г. предоставить письменные объяснения по
_____
_____
_____
_____
(описание факта, события по которому работник дает письменное объяснение)

_____
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи руководителя структурного подразделения)

«__»_____20__ г.

С уведомлением ознакомлен «__»_____20_ г.
_____

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Приложение № 6

Наименование должности адресата
в дательном падеже (кому?)
И.О. Фамилия (кому?)

ОБЪЯСНЕНИЕ

Текст объяснения составляется в произвольной форме, с описанием событий, как правило, с указанием причин, которые привели к каким-либо нарушениям. Письменные объяснения должны иметь дату, подпись составителя.

Уважаемый (ая) Имя Отчество,

Я, Иванов Иван Иванович, специалист отела продаж, опоздал на работу 4 февраля 2019 года по личным обстоятельствам. Оправдательных документов не имею.

4 февраля 2019 г.

Должность Автора *Подпись* **И.О. Фамилия**

Контактный телефон

Приложение № 7

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

АКТ
об отказе работника дать письменные объяснения

Место составления (с указанием города, места расположения офиса, № помещения)
Время составления акта (часов, минут)

«__» _____ 20___ г.

Мною,
_____,
(должность и Ф.И.О. работника, составляющего акт)
в присутствии
_____
(должность и Ф.И.О. работника, подписавшего акт)
_____
(должность и Ф.И.О. работника, подписавшего акт)
составлен настоящий акт о нижеследующем:
_____
(Ф.И.О, должность работника, в отношении которого проводится проверка)
было предложено написать объяснение по факту _____
_____
_____,
в соответствии со ст. 193 ТК РФ. Однако он (а) по истечении срока -2-х рабочих дней, не предоставил(а) письменное объяснение, пояснив при этом, что:
_____
_____
_____
_____
_____
(кратко излагаются причины отказа работника дать объяснения и устные пояснения причин проступка работника)

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Приложение № 8

Акт
об отказе ознакомиться под роспись с приказом о применении дисциплинарного взыскания

Место составления (с указанием города, места расположения офиса, № помещения)
Время составления акта (часов, минут)

«__» _____ 20__ г.

Мною,_____
(должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии:
_____
_____
(наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество)
и
_____
_____
(наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество)
составлен настоящий акт о нижеследующем:
«____»_____20__ г. в _____ _____
(время) (место)
Работник_____
(наименование должности (профессии), подразделение, фамилия, имя, отчество)

Отказался от ознакомления под роспись с приказом о применении дисциплинарного взыскания _____
(дата, номер приказа)
Свой отказ _____
(фамилия, инициалы)
мотивировал _____
_____
_____
(в произвольной форме изложить причины отказа)

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Приложение № 9

НАПРАВЛЕНИЕ
на медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ и состояния опьянения

1. Фамилия, имя, отчество лица, направляемого на освидетельствование, _____
_____
_____

2. Место работы, должность_____
_____

3. Причина направления на освидетельствование _____
_____

4. Дата и время выдачи направления _____

5. Фамилия, имя, отчество, должность лица, выдавшего направление,
_____

_____
(подпись должностного лица,
выдавшего направление)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (495) 984-6200
e-mail: tep@tep-m.ru, http://www.tep-m.ru

Приложение № 10

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Институт Теплоэлектропроект»
_____
(инициалы, фамилия)
«__» _____20__ г.

АКТ
проверки Блоком безопасности

Дата составления Место составления

Мною,
_____,
(должность и Ф.И.О. работника, составляющего акт)
_____
(за какой период)
Вводная часть (основания, послужившие поводом для проведения проверки):
_____
_____
_____
_____
_____ .
Описательная часть проверки (сроки проведения и хорд проверки, установленные факты):
_____
_____
_____
_____
_____ .
Результативная часть; выводы о наличии недостатков, нарушений и злоупотреблений. Указываются лица, как виновные, так и допустившие негативные для Общества действия и последствия. По выявленным фактам указываются предложения по их устранению, наказанию виновных. Отражаются необходимые меры для исключения подобных нарушений

Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму _____ _____
(подпись, расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.